

「次は更新しません」で終われる？ パート・契約社員の雇止め

パートや契約社員など、期間を決めて雇う人がいる会社すべてに関係する話です。

最高裁は、継続が期待されていた臨時員の雇止めに解雇のルールを当てはめつつ、採用や契約の実態に応じて判断しました。

契約の目的・更新の基準・更新のたびの手續を、書面と実際の運用の両方で見直しましょう。

■ 何が起きたか

ある工場で、景気による受注の増減に合わせて人数を調整するための「臨時員」の制度がありました。採用は面接だけの簡単な方法で、仕事も比較的簡単な作業でした。

ある臨時員は、最初に20日間、その後は2か月の契約を5回更新して、約11か月働きました。更新は、そのつど約1週間前に本人の意思を確かめ、契約書に新しい期間を書き入れる形でした。その後、会社は工場で人員を減らす必要があるとしてこの臨時員を雇止め(契約期間の満了で更新しないこと)にし、臨時員は裁判で争いました。

■ 裁判所はどう判断したか

最高裁判所は、雇止めを有効とした高等裁判所の判断を正しいとして、臨時員の訴えを退けました(日立メディコ事件、第一小法廷 昭和61年12月4日判決)。

・**解雇に近いルールが当てはまるか** 臨時員は季節の仕事など一時的な作業のための雇用ではなく、雇用は「ある程度の継続が期待されていた」。5回更新もしている。だから雇止めには、解雇に関するルールを当てはめて考える

・**当てはめるときの厳しさ** ただし、簡単な手續で採用した短期の契約なので、正社員を解雇する場合とは「おのずから合理的な差異があるべき」

そのうえで、工場が独立採算で、人員削減がやむを得ず、ほかの部門へ配置転換する余地もなく、臨時員全員の雇止めが必要だと判断される場合には、**その事情のもとでは**、正社員の希望退職を募る前に雇止めをしても不当とはいえない、としました。

一方で、同じ最高裁が、雇止めを認めなかった事件もあります(東芝柳町工場事件、昭和49年7月22日判決)。仕事の中身が正社員と変わらず、5回から23回更新され、採用のときに長く働けると期待させる言動があり、満了のたびに契約の手續を必ずしも取っていなかった事案です。**同じ「雇止め」でも、事情によって結論は変わります。**

2012年8月10日からは、この2つの判決の考え方が、そのままの内容で労働契約法19条に書かれています。更新が繰り返されて、雇止めが期間を定めずに雇う人の解雇と同じように見られる場合や、本人が更新を期待することに合理的な理由がある場合に、本人が満了日までに更新を申し込む(または満了後すぐに契約を申し込む)と、雇止めに客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められないときは、それまでと同じ条件で更新されたものとみなされます。

■ うちの会社なら、どこを見直すか

判決といまのルールをもとに、確かめたい点をまとめます(判決が手順を決めたものではありません)。

- ・**規程** 何のために期間を決めて雇うのか、更新を何で決めるのかを、就業規則や契約書で説明できますか
- ・**記録** 労働条件通知書に、**更新する場合の基準と、更新の上限(通算の期間や回数)の有無と、あるときはその内容**を書いていますか。更新する場合がある有期契約では、**結ぶときと更新するときのどちらも**書いて示すことになっています(上限の明示は2024年4月から)
- ・**手順** 3回以上更新した人、または雇い入れから1年を超えて続けて働いている人の契約を更新しないときは、**期間が終わる30日前までに**予告します(あらかじめ「更新しない」と示している場合を除きます)。本人から理由の証明書を求められたら、雇止めの前でも後でも、遅滞なく出します。労働基準法に基づく国の基準で、労働基準監督署の助言・指導の対象です
- ・**伝え方** 採用や更新のときに、長く続く前提の言葉をかけていませんか。後から更新の上限を設けたり短くしたりするときは、前もって理由を説明します(2024年4月からの決まり)

■ よくある誤解

「契約書に期間が書いてあれば、満了で必ず終わる」と思われがちです。更新の回数や仕事の中身、会社の言動によっては、解雇と同じように「理由があるか」が問われます。

「後から『次で最後』と言えば大丈夫」とも限りません。更新への期待にすでに合理的な理由があれば、上限を一方向的に示ただけで直ちに否定されるわけではない、と厚生労働省はしています。

【まず一步】 今週できること

パート・契約社員一人ずつの「更新の回数」と「通算の勤続期間」を書き出してください。3回以上か1年を超える人は、更新しないとき30日前までの予告が必要です(あらかじめ示した場合を除く)。

出典

- ・最高裁判所第一小法廷 昭和61年12月4日判決(昭和56年(オ)第225号。通称 日立メディコ事件) | 裁判所ウェブサイト 裁判例検索 <https://www.courts.go.jp/hanrei/62868/detail2/index.html> | 確認日 2026-10-10
- ・最高裁判所第一小法廷 昭和49年7月22日判決(昭和45年(オ)第1175号。通称 東芝柳町工場事件) | 裁判所ウェブサイト 裁判例検索 <https://www.courts.go.jp/hanrei/54173/detail2/index.html> | 確認日 2026-10-10
- ・厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 有期契約・雇止め | <https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/taisyoku/yatoidome.html> | 確認日 2026-10-10
- ・労働契約法 第19条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128> | 確認日 2026-10-10
- ・厚生労働省「労働契約法改正のポイント」 | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf | 確認日 2026-10-10
- ・厚生労働省告示「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」 | <https://www.mhlw.go.jp/web/t.doc?dataId=73aa5469&dataType=0&pageNo=1> | 確認日 2026-10-10
- ・労働基準法施行規則 第5条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023> | 確認日 2026-10-10

この記事は 2026年10月10日 時点の情報です。 個別の事情により取扱いが変わる場合があります。詳しくはご相談ください。

事務所からの一言

パート・契約社員の更新や雇止めで迷ったときは、通知書の見直しから本人への伝え方まで、一緒に考えます。

リベレスト社会保険労務士事務所 代表 馬場 英行

TEL:090-8753-5684

Email:livelest-council@outlook.jp

Web:<https://livelestcouncil-netizen.github.io/my-homepage/>

「実りの秋、まず整理しよう」

ヨツバ

